

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2025-◆◆◆◆사업소-002
제 목 산업안전보건관리비 집행 및 정산 부적정
관계부서 ◆◆◆◆사업소
조치부서 ◆◆◆◆사업소
내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆사업소는 감사대상 기간(2022. 1. 1. ~ 2025. 6. 30.) 동안 경상정비공사, 개보수 공사 등 수주공사를 수행하면서 공사수행에 필요한 산업안전보건관리비 (이하 ‘안전관리비’ 라 한다.)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항 제9호에 따라 안전관리비는 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 하고, 위험성평가 또는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제3호에 의해 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단한 경우 산업안전보건위원회 또는 노사협의체에서 결정하여 안전관리비로 계상하여 사용할 수 있으며, 이 경우 안전보건관리비 총액의 10분의 1을 초과할 수 없다.

또한, 「기획재정부 (계약예규)」 「공사계약일반조건」 제5조(통지 등) 제1항에 따라 구두에 의한 통지·요구 또는 지시는 문서로 보완되어야 효력이 있고, 제23조의2(설계변경 등에 따른 통보)에 의하면 계약 내용을 변경한 경우에는 그 사유와 내용을 하수급인에게 통보하도록 되어 있다.

따라서, ◆◆◆◆사업소는 안전관리비를 근로자의 산업재해 및 건강재해 예방을 위한 목적으로만 사용하고, 유해·위험요인 개선을 위해 필요하다고 판단한 경우 산업안전보건위원회 또는 노사협의체를 통해 결정 후 안전관리비 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위 내에서 안전관리비를 집행하고, 발주자가 구두로 준공금액 조정 등을 요구하는 경우는 문서를 통해 해당내용을 확인하여 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ◆◆◆◆사업소가 감사대상기간 사용한 안전관리비 집행 및 정산여부를 점검한 결과 [표]와 같이 옥외근로자 건강장해 예방 및 근로자의 산업재해 예방을 위한 목적으로 “쿨토시” 등 4종의 안전보호구를 구매하였으나 발주자로부터 정산받지 못한 것으로 확인되었다.

[표] 안전관리비 미정산 내역

(단위 : 원 / VAT 별도)

순번	연도	품명	구매일자	감액사유	감액근거	수량	금액
1	2023	쿨토시	'23. 8. 11.	구매수량 과다, 작업자 전체 일괄지급 등	응낙서	600	2,214,000
2	2024	손목보호대	'24. 6. 14.	구매수량 과다	서면 근거없음	30	264,000
3		무릎보호대	'24. 3. 29.	구매수량 과다	서면 근거없음	20	570,000
4		절연화	'24. 6. 16.	구매수량 과다	서면 근거없음	10	2,060,000
합계						660	5,108,000

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

안전관리비를 정산받지 못한 구체적인 사유를 확인한 결과, “쿨토시”의 경우 [그림]과 같이 ① 구매수량 과다, ② 작업자 전체에 대한 일괄지급, ③ 산업안전보건협의를 통한 필요성과 필요수량 협의 미흡 등을 사유로 발주자로부터 정산을 받지 못했다.

[그림] 안전관리비 감액에 대한 의견서 및 응낙서

--	--

* 자료 : 사업소 제출자료 및 전자문서함 자료 발체

또한, “손목보호대” 등 3종에 대하여 발주자의 검토 과정에서 해당 품목에 대한 미정산을 구두로 요청받았으며, 안전담당자는 해당 조치의 타당성과 사유 등에 대한 서면확인 및 내부검토 없이 미정산에 동의하여 안전관리비를 청구하고 정산 받은 사실을 담당자 면담을 통해 확인하였다.

결과적으로, 발주자의 구두 요청만으로 안전관리비를 감액하여 청구하면서도 ① 근거서류(응낙서, 서면요청서 등) 미징구, ② 내부보고 생략, ③ 미정산 사유 및 근거에 대한 서면 증빙 누락 등의 문제점을 확인하였으며, No.001(수주공사 준공정산 및 운영 부적정) 건과 동일하게 향후 발주자로부터 안전관리비 미

정산으로 인한 정산금액 조정 등의 변경사항 발생시 서면근거 확보 및 내부통제 강화를 위한 자체개선안의 마련이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆사업소 안전담당자는 안전장구 구매 및 정산 과정에서 안전관리비 목적 외 사용 등을 이유로 안전관리비에 대해서 발주자로부터 감액을 받는 등 안전관리비 집행 및 정산 업무가 적정하지 않은 것을 인정하였고, 향후 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 산업안전보건관리비 집행 및 정산 부적정 건과 No.001(수주공사 준공정산 및 운영 부적정)에 대해 ◆◆◆◆사업소에 부서경고 조치하며, (No.001, 기조치)
- ② ◆◆◆◆사업소장은 준공정산 과정에서 발주자의 비정형 요청(전화, 구두 등)으로 인한 공사금액 감액 등의 사유 발생시 변경사유, 관련 근거 문서, 검토의견 등을 포함 하도록 하는 자체 내부통제 강화방안을 수립하시고, (No.001, 기조치)
- ③ 산업안전보건관리비 집행 및 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ④ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조 치
◆◆◆◆사업소	사업소장	신00	안전팀장	2022. 1. 28. ~ 2024. 1. 16.	산업안전보건관리비 집행 및 정산 부적정	주의
OO 1사업소 (前 ◆◆◆◆사업소)	팀장	이00	안전팀장	2024. 1. 17. ~ 2025. 5. 27.	산업안전보건관리비 집행 및 정산 부적정	주의